

## Phụ lục 2

**CÁC GIAI ĐOẠN LÂM SINH ĐỐI VỚI RỪNG TRỒNG**

**I. Giai đoạn I:** Trồng cây, chăm sóc từ lúc mới trồng cây đến khi rừng khép tán hoặc định hình. Thời gian từ 3 đến 5 năm chia ra 2 bước:

**Bước 1:** Trồng bao gồm tạo cây con, làm đất, trồng, tra dặm, chăm sóc, chống xói mòn, bảo vệ. Thời gian tối thiểu 12 tháng.

**Bước 2:** Chăm sóc, bảo vệ cho đến khi rừng khép tán hoặc định hình. Bao gồm trồng dặm, chăm sóc, bồi dưỡng đất, phòng chống sâu bệnh, phòng chống người và gia súc phá hoại.

**II. Giai đoạn II:** Nuôi dưỡng bảo vệ từ lúc rừng khép tán đến khi rừng thành thực sinh học hoặc công nghiệp. Thời gian từ 6 đến 30 năm (có thể 5 năm đối với rừng đặc sản, 8 năm đối với rừng công nghiệp, 40 năm đối với rừng gỗ lớn). Chia ra 2 bước:

**Bước 1:** Tỉa quang (không thu được sản phẩm) bao gồm tỉa - chăm sóc - nuôi dưỡng - bảo vệ. Thời gian từ 2 đến 5 năm.

**Bước 2:** Tỉa thưa trung gian từ lúc kết thúc tỉa quang đến tỉa thưa lần cuối. Bao gồm tỉa thưa điều chỉnh mật độ vệ sinh rừng - bảo vệ.

Tùy theo loại rừng và tuổi cây dài hay ngắn mà có thể có hoặc không có bước này.

**BỘ TÀI CHÍNH**

**THÔNG TƯ số 35 - TC/TCT ngày 4 - 5 - 1993 hướng dẫn xử lý nợ thuế nông nghiệp 2 năm 1989 - 1990.**

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1275-KTTH ngày 31-3-1993 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý nợ thuế nông nghiệp 2 năm 1989-1990, Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể như sau:

**1. Đối tượng được xóa nợ thuế nông nghiệp 2 năm 1989 - 1990 bao gồm:**

a) Nợ thuế của đồng bào ở vùng cao, miền núi, vùng kinh tế mới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng thuộc diện chính sách xã hội mà đời sống còn nhiều khó khăn;

b) Nợ thuế thuộc các địa phương (huyện, xã) thường xuyên gặp thiên tai và lại gặp thiên tai nặng trong 2 năm 1991 - 1992, đến nay đời sống nông dân gặp nhiều khó khăn;

c) Nợ thuế nông nghiệp của các nông trường, trạm, trại quốc doanh, hợp tác xã, tập đoàn sản xuất nông nghiệp thuộc 2 năm 1989-1990 là một đơn vị nộp thuế, nhưng đến năm 1991 đã giải thể; từ năm 1991 đến nay các hộ xã viên, nông trường viên trực tiếp đứng tên trong sổ thuế của xã và trực tiếp nộp thuế cho Nhà nước;

d) Nợ thuế của các hộ nông dân, nay đã chuyển đi nơi khác làm ăn hoặc cá biệt hộ nông dân không thuộc các đối tượng nói ở điểm a, b, c mục này nhưng đời sống quá khó khăn.

**2. Đối tượng không thuộc diện xóa nợ thuế nông nghiệp 2 năm 1989-1990 gồm:**

a) Sổ thuế đã thu của nông dân, nhưng bị các tổ chức, cá nhân chiếm dụng, xâm tiêu, tham ô... nay phải truy thu nộp đủ vào ngân sách.

b) Các nông trường, trạm, trại quốc doanh kể cả do lực lượng vũ trang (quân đội, công an) và trường học quản lý gồm nông trường, trạm trại, trại cải tạo, đất của các trường học, các đơn vị lực lượng vũ trang quản lý dùng vào sản xuất nông nghiệp... các năm 1989, 1990 chưa nộp thuế nông nghiệp cũng coi như nợ thuế, nay phải kê khai tính thuế và nộp đủ số thuế này.

c) Đơn vị nộp thuế là hợp tác xã, tập đoàn sản xuất hoặc tổ chức tập thể khác nay vẫn đảm nhiệm nộp thuế chung, không thuộc những đối tượng đã nói tại điểm a, b mục 1 Thông tư này.

d) Hộ nông dân cá thể, hộ xã viên, tập đoàn viên trực tiếp đứng tên trong sổ thuế của xã và

trực tiếp nộp thuế cho Nhà nước, mà các hộ này chây ỉ, dầy dụa không chịu nộp thuế và không thuộc các đối tượng quy định tại mục 1 Thông tư này.

e) Số thuế miễn theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh sai đối tượng quy định tại Điều 1 Quyết định số 66-HDBT ngày 5-3-1990 của Hội đồng Bộ trưởng được cụ thể tại điểm I Thông tư số 18-TC/TNN ngày 17-3-1990 của Bộ Tài chính.

Phần nợ thuế nông nghiệp 2 năm 1989-1990 thu được giành 100% cho địa phương được hạch toán vào mục 47 (thu khác) và được điều tiết cho các cấp ngân sách để sử dụng vào mục tiêu phát triển nông nghiệp.

Tùy đặc điểm của mỗi địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định trích từ 5% đến 10% số thuế thu được để thù lao cho những tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia thu nợ thuế.

### 3. Các bước tiến hành xử lý nợ thuế và tổ chức thực hiện :

a) *Bước 1:* Căn cứ vào kết quả kiểm tra phân loại nợ thuế đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo ngành thuế, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã... kiểm tra lại một lần nữa để xác định đúng số nợ thuế nông nghiệp 2 năm 1989-1990 và chia làm 2 loại: số nợ thuế phải thu và số nợ thuế được xóa như quy định tại mục 1 và mục 2, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố.

b) *Bước 2:* Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố ra quyết định cụ thể về xử lý nợ thuế nông nghiệp 2 năm 1989-1990 của địa phương theo đề nghị của Cục thuế và gửi về Bộ Tài chính (Tổng Cục thuế).

Cục thuế hướng dẫn các huyện, thị, các xã trong việc thi hành quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

c) *Bước 3:* Cục thuế giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố lập báo cáo kết quả xử lý nợ thuế 2 năm 1989-1990 của địa phương với Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính.

Trong tổ chức thực hiện phải chú ý:

1. Quyết định xóa nợ thuế nông nghiệp 2 năm 1989-1990 phải đúng với số thuế đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính. Các trường hợp bổ sung phải đúng đối tượng và báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính.

2. Những trường hợp, đối tượng được xóa nợ thuế 2 năm 1989-1990 phải có biên bản và đề nghị của Ủy ban nhân dân xã và được Ủy ban nhân dân huyện duyệt trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quyết định theo đề nghị của Cục thuế.

Đề nghị xóa nợ thuế của xã phải có sự tham gia của Hội Nông dân. Đề nghị xóa nợ thuế của huyện phải được thường trực Hội đồng nhân dân huyện tham gia ý kiến trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố.

3. Phải kiểm tra chặt chẽ từng đối tượng và trường hợp đảm bảo sự công bằng hợp lý trong nội bộ nông dân.

4. Sau khi có quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, Cục thuế phải thông báo ngay cho các huyện và thực hiện điều chỉnh quyết toán kết quả thu thuế năm 1992 nếu trong quyết toán vẫn còn phản ánh số nợ thuế được xóa của 2 năm 1989-1990.

Trong kế hoạch thu thuế từ năm 1993 trở đi không tính số nợ thuế nông nghiệp được xóa của 2 năm 1989-1990. Số nợ thuế nông nghiệp 2 năm 1989-1990 thu được do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định điều tiết cho các cấp ngân sách để sử dụng vào các mục tiêu phát triển nông nghiệp của địa phương.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo chặt chẽ công tác này, Cục Thuế các tỉnh, thành phố coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm phải hoàn thành trong năm 1993. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc cần phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính và Tổng cục thuế.

K.T. Bộ trưởng Bộ Tài chính

Thứ trưởng

PHAN VĂN DĨNH